

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5466/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายโฮลเจอร์ โคลาซกา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 90, มาตรา 264, มาตรา 265, มาตรา 266 (4), มาตรา 268
ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 213, มาตรา 225

คำว่า "เอกสารราชการ" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(8) หรือมาตรา 265 หมายถึง เอกสารของราชการไทยเท่านั้น

การที่จำเลยนำหนังสือเดินทางปลอมและเช็คเดินทางปลอมไปแสดงต่อพนักงานจ่ายเงินและรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารในคราวเดียวกันเพื่อขอแลกเงินตามเช็คเดินทางปลอมนั้น เป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษ

ส่วนปัญหาการปรับบทลงโทษ แม้จำเลยจะมีได้ฎีกา แต่เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง และพิพากษาลงโทษไปถึงจำเลยซึ่งมิได้ฎีกาด้วยเพราะเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๖, ๓๓๕, ๓๕๗, ๔๓, ๔๑ วรรคกลาง เว้นแต่หนังสือเดินทางของจำเลยที่ ๑

คืบเจ้าของ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๕, ๒๖๖(๔), ๒๖๘, ๘๓ เป็นการกระทำความผิดต่างกัน ให้เรียงกระทงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๑ ความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมตามมาตรา ๒๖๘ ประกอบด้วยมาตรา ๒๖๕ จำคุกคนละ ๒ ปี ความผิดฐานปลอมตัวเงินและใช้ตัวเงินปลอมตามมาตรา ๒๖๖(๔), ๒๖๘ ให้ลงโทษฐานใช้ตัวเงินปลอมตามมาตรา ๒๖๘ กระทงเดียวจำคุกคนละ ๓ ปี รวมเป็นโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ ๕ ปี ริบของกลางเว้นแต่หนังสือเดินทางคืบเจ้าของ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗ วรรคหนึ่ง จำคุก ๒ ปี เมื่อรวมโทษจำคุกของจำเลยทั้งสองตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว คงจำคุกคนละ ๗ ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๒ ฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีฟังได้ว่าจำเลยที่ ๒ ร่วมกับจำเลยที่ ๑ กับพวก รับของโจรเช็คเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางปลอม ปลอมและใช้เช็คเดินทางปลอมแต่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๘ ประกอบด้วยมาตรา ๒๖๕ นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า คำว่า "เอกสารราชการ" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑(๘) หรือมาตรา ๒๖๕

หมายถึงเอกสารของราชการไทยเท่านั้น ส่วนหนังสือเดินทางเป็นหนังสือเดินทางของประเทศอังกฤษดังนั้น จำเลยทั้งสองจึงมีความผิดเพียงฐานใช้เอกสารปลอมตามมาตรา ๒๖๘, ๒๖๔ นอกจากนี้การที่จำเลยที่ ๑ นำหนังสือเดินทางปลอมและเช็คเดินทางปลอม ไปแสดงต่อนางสาวรำเพย เกตุเหล็ก พนักงานจ่ายเงินและรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารศรีนคร จำกัดสาขานานาเหนือ ในคราวเดียวกันเพื่อขอแลกเงินตามเช็คเดินทางปลอมจึงเป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ และปัญหาการปรับบทดังกล่าวแม้จำเลยที่ ๒ จะมีได้ฎีกาแต่เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องและพิพากษาลดลงไปถึงจำเลยที่ ๑ ซึ่งมีได้ฎีกาด้วยเพราะเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๔, ๒๖๖(๔), ๒๖๘, ๙๐, ๘๓ ให้ลงโทษฐานใช้ตัวเงินปลอมตามมาตรา ๒๖๘, ๒๖๖(๔) ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกคนละ ๓ ปี เมื่อรวมโทษฐานรับของโจทก์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗ วรรคหนึ่ง ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ ๒ ปีแล้ว รวมจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ ๕ ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-จรัส อุดมวรชาติ-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ